

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

- En el día de hoy el Honrable Tribunal emitió una Resolución identificando el incumplimiento con la Regla 56.5 de Procedimiento Civil.
- Acompañando la presente moción se incluye la declaración jurada en validación del interdicto y la moción urgente presentada en el día de ayer.
- Solicitamos respetuosamente al Tribunal que emita una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos chillers, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio.
- Las obras a realizarse requieren permisos, estudios, planos y el cumplimiento de diversos factores de seguridad. Sin embargo, están siendo ejecutadas sin cumplir con dichos requisitos por parte del Gobierno de Puerto Rico quien por sus acciones pone en riesgo a la población que viene obligada a proteger.
- Tal y como informado el estado de emergencia provocado por la Corporación, no solo pone en evidente riesgo la estructura del edificio objeto del caso de autos, sino también la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro del mismo.

En virtud de todo lo cual, se pide respetuosamente de este Honorable Tribunal que provea Con Lugar a esta solicitud, y pauté una vista de *injunction urgente y se ordene* la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256



JURAMENTO

YO, Edwin Loubriel Luna, mayor de edad, casado, abogado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, juro lo siguiente, que:

1. Soy las personas de las circunstancias personales antes descritas.

- 2. Soy persona autorizada por ELI SE a suscribir el presente juramento.
- 3. A tenor la R56.5 Por la presente acredito haber leído en su totalidad la Peticion de Injunction presentada ante este Honorable Tribunal el 19 de febrero y la Moción urgente presentada el 20 de febrero y estoy de acuerdo en todo lo expuesto en dicho documento y bajo juramento acredito ser la verdad de lo acontecido.
- 4. Todo lo expuesto aquí es cierto, me consta de propio y personal conocimiento y se presenta con el propósito de que se
- 5. .

En San Juan, Puerto Rico, hoy _____ de _____ de204.

Denisse de Moya
Burgos

Testimonio: _____

Jurado y suscrito ante mí por Denisse de Moya Burgos, de las circunstancias personales antes descritas y a quien doy fe de _____.

En _____, Puerto Rico, hoy de _____ de 2024.

NOTARIO PÚBLICO